

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2353/2547

บริษัทโซชิเอด้า อินดูลเตเรีย เมคคานี
เทล อัสเตรสชาตูเร กาเปนต์าเรีย หรือ
เอส.ไอ.เอ็ม.เอ.ซี เอส.พี.เอ หรือซีแมค
เอส.พี.เอ.

ผู้ร้อง

บริษัทมังกรไทยสตีลบาร์ จำกัด

ผู้คัดค้าน

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดี
ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2539 มาตรา 45
ป.วิ.พ. มาตรา 231 วรรคหนึ่ง

การยื่นอุทธรณ์ยอมไม่เป็นการทูลเกล้าการบังคับคดี ตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาล
ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทาง
ปัญญาและการค้าระหว่างประเทศฯ มาตรา 45 ประกอบด้วย ป.วิ.พ. มาตรา 231
วรรคหนึ่ง แม้ผู้คัดค้านจะได้ยื่นอุทธรณ์และยื่นคำร้องขอทูลเกล้าการบังคับคดีไว้แล้ว
แต่เมื่อศาลฎีกายังไม่มีคำสั่งอนุญาตให้ทูลเกล้าการบังคับคดี ผู้ร้องซึ่งชนะคดีตามคำ
พิพากษาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ย่อมมีสิทธิ
บังคับคดีได้ และไม่มีเหตุให้เพิกถอนหรืองดการบังคับคดี

คดีสืบเนื่องมาจากศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
ออกหมายบังคับคดีเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ ให้ผู้คัดค้านชำระเงินแก่ผู้ร้อง ให้
ผู้คัดค้านใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนผู้ร้อง โดยกำหนดค่าทนายความ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ผู้คัดค้านยื่นอุทธรณ์และยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับคดีเมื่อวันที่ ๒๘
กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางรับ
อุทธรณ์ของผู้คัดค้าน ผู้ร้องแก้อุทธรณ์และคัดค้านการขอทุเลาการบังคับคดีแล้ว ต่อ
มาผู้ร้องได้นำหมายบังคับคดีไปดำเนินการให้เจ้าพนักงานบังคับคดีอายัดเงินในบัญชี
เงินฝากของผู้คัดค้าน ๒ บัญชี และเจ้าพนักงานบังคับคดีมีหนังสือแจ้งให้ผู้คัดค้านส่ง
มอบใบทะเบียนเครื่องจักรของผู้คัดค้านให้แก่เจ้าพนักงานบังคับคดี มิฉะนั้นจะขาย
ทอดตลาดเครื่องจักรของผู้คัดค้าน

ผู้คัดค้านยื่นคำร้องขอให้ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
กลางเพิกถอนกระบวนการวิธีการบังคับคดีตั้งแต่วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ เป็นต้นมา
และให้งดการบังคับคดีไว้จนกว่าศาลฎีกาจะมีคำพิพากษา

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางมีคำสั่งว่า คดีอยู่
ระหว่างรอศาลฎีกามีคำสั่งคำร้องขอทุเลาการบังคับคดี ผู้ร้องมีสิทธิดำเนินการบังคับ
คดีได้ตามกฎหมาย กรณีไม่มีเหตุให้งดหรือเพิกถอนการบังคับคดี ยกคำร้อง ค่า
คำร้องเป็นพับ

ผู้คัดค้านอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่ผู้คัดค้านอุทธรณ์ว่า คดีอยู่ระหว่างรอศาลฎีกามีคำสั่งหรือ
คำพิพากษา ผู้ร้องจึงยังไม่มีสิทธิบังคับคดี ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า
ระหว่างประเทศกลางไม่อาจพิจารณาคำร้องขอทุเลาการบังคับคดีและออกหมาย

หมายเหตุ